

1506398-15.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... e que o dinheiro era proveniente do tráfico (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Destarte, os depoimentos colhidos, além da quantidade e diversidade de drogas, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506398-15.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506398-15.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073695/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 23658846 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2073695 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF VIEIRA DIAS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

ALEF VIEIRA DIAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de março de 2022, por volta das 15h20min, na Rua Henry Fuseli, nº 100, Parque dos Bancários, nessa cidade e comarca, trazia consigo 39,9 gramas de tetrahydrocannabiol, popularmente conhecida como "maconha", acondicionada

em 26 invólucros plásticos; 16,7 gramas de "cocaína, acondicionada em 40 invólucros plásticos (auto de exibição e apreensão de fl. 09 e laudo de constatação as fls. 20/22), sendo certo que referidas substâncias são causadoras de dependência física e psíquica e o indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 74/75).

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02), sendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 50/54).

A denúncia foi recebida às fls. 77/78. O réu foi citado (fls. 102) e apresentou resposta à acusação em audiência, ratificando-se o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação de regime inicial mais brando que o fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 09, do laudo de constatação de fls. 20/22, do exame químico-toxicológico de fls. 83/85 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria delitiva.

O réu confessou a prática do tráfico e que trazia consigo crack, maconha e cocaína, tendo recebido duzentos reais pela venda das drogas (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não deve prosperar, eis que não encontra embasamento probatório.

O policial militar Michel Marvin Cerqueira da Cruz afirmou, em suma, que fizeram uma incursão em local conhecido como ponto de tráfico. Avistar o réu em uma viela, o qual tentou se evadir ao perceber a presença dos policiais, O acusado foi alcançado por outra equipe e abordado, sendo que havia, em suas mãos, uma pochete, contendo dinheiro e entorpecentes (crack, maconha e cocaína). O acusado confessou a traficância e disse que os valores que portada eram oriundos da venda de drogas. Não avistou o réu vendendo drogas e não havia denúncias de que ele traficava. Não havia outras pessoas no local. Não se lembra de ter visto o réu anteriormente (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Vitor dos Santos Junior, também policial militar, afirmou, em resumo, que realizaram incursão no local, conhecido como ponto de tráfico. O réu ao avistar a viatura, se evadiu a pé, mas foi alcançado por outra viatura. Em uma pochete que ele levava nas mãos, encontraram entorpecentes (crack, maconha e cocaína), além de 286 reais. Não conhecia ao acusado. Não havia denúncias de que ele traficava. O réu estava sozinho. O réu confessou que estava traficando e que o dinheiro era proveniente do tráfico (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Destarte, os depoimentos colhidos, além da quantidade e diversidade de drogas, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes.

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, vinte e seis invólucros de "maconha" e quarenta, de cocaína.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (proc. 0040953-31.2015.8.26.0050, 23ª Vara Criminal de São Paulo- fls. 28/31). Demais disso,

apreendida quantidade e diversidade expressiva de drogas. Desse modo, fixo a pena-base $\frac{1}{4}$ acima de seu mínimo legal de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (0034881-28.2015.8.26.0050, 29ª Vara Criminal de São Paulo, fls. 92/95). Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Assim, compensando as duas circunstâncias, mantenho apenas a fixada na fase anterior.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes. Desse modo, torno definitiva a pena fixada na segunda fase.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §§2º e 3º, do CP). Não obstante o tempo da prisão cautelar, deixo de fixar regime semiaberto, pois não decorrido o prazo exigido pelo artigo 112 da LEP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos, além do o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes.

O valor de cada dia-multa será de $\frac{1}{30}$ do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR o réu ALEF VIEIRA DIAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em seu mínimo valor.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistida pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C

São Paulo, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA